

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 13

*La Modernización de los Tributos Territoriales: Hacia un Nuevo
Contrato Fiscal Federal y Digital*

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

El sistema tributario territorial colombiano atraviesa una **crisis de obsolescencia estructural**. Diseñado para una economía industrial y física de 1983, el marco actual es incapaz de capturar el valor de la **economía digital**, los flujos financieros deslocalizados y los servicios remotos. La gestión local está atrapada en una triple fractura: una **normativa anacrónica** de hace 40 años, una **hiperfragmentación ineficiente** de 26 impuestos (de los cuales solo 5 son significativos en ciudades como Bogotá) y una **autonomía de papel**, restringida por el Artículo 150 de la Constitución que reserva al Congreso la creación de tributos. La hoja de ruta estratégica exige transitar hacia un modelo de **autonomía fiscal diferenciada** (Escalera de Capacidades), la unificación normativa mediante un **Estatuto Único** y la captura de la riqueza digital mediante el concepto de **Nexus Digital**.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Eficiencia Operativa y Gestión de Capacidades

- **Problema:** "Sobredosis normativa" con altos costos de cumplimiento y dispersión de recursos en impuestos de bajo recaudo.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Depuración del Portafolio Tributario:** Eliminar impuestos obsoletos (telefonía fija, publicidad exterior tradicional) y sustituirlos por fuentes basadas en tecnología.
 - **SNAFD (Sistema Nacional de Autonomía Fiscal Diferenciada):** Clasificar municipios en niveles de capacidad para otorgar autonomías progresivas; desde asistencia técnica obligatoria en nivel 1 hasta plena soberanía de diseño en nivel 5.
- **Sinergia de Asistencia Horizontal:** Institucionalizar redes donde ciudades como Bogotá asesoren a municipios pequeños en actualización catastral y recaudo digital.
- **Flexibilización de Destinaciones:** Reducir el etiquetamiento de recursos (estampillas) que inflexibilizan el presupuesto y limitan la priorización del gasto según el Plan de Desarrollo.

B. Eje Externo: Reforma Constitucional e Incidencia Nacional

- **Problema:** Centralización legislativa absoluta y erosión de la base gravable por el "shopping jurisdiccional" de entidades financieras y digitales.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Reforma al Artículo 150:** Habilitar a los entes territoriales (especialmente de alta capacidad) para crear tributos propios, rompiendo la dependencia del menú nacional.



- **Nexus Digital para el ICA:** Definir normativamente la "**presencia digital significativa**" para que los servicios prestados a usuarios locales tributen en el municipio del consumidor, independientemente del domicilio de la empresa.
- **Fondo de Convergencia Regional:** Crear un mecanismo de compensación financiado por territorios de mayor recaudo para evitar que la autonomía profundice la desigualdad interterritorial.
- **Bloqueo a Topes Restrictivos:** Liderar la defensa técnica contra proyectos de ley que limitan el predial a IPC o exigen visitas físicas obligatorias para avalúos, lo cual paralizaría la gestión en ciudades grandes.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

La modernización tributaria es la infraestructura normativa que habilita el éxito de los demás paneles:

- **Con Panel 3 y 4 (Predial e ICA):** La actualización catastral multipropósito y la reforma de territorialidad del ICA son el corazón del nuevo recaudo.
- **Con Panel 5 (Descentralización):** La "escalera de capacidades" es la herramienta para que la duplicación de transferencias no genere ineficiencias.
- **Con Panel 11 (Tecnología):** El intercambio de datos georreferenciados con la DIAN y plataformas es indispensable para materializar el **Nexus Digital**.
- **Con Panel 12 (Presupuesto):** La eliminación de estampillas y destinaciones específicas devuelve la soberanía presupuestal al ejecutivo territorial.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis basado en la superación del rezago del siglo XX.



- **ELIMINAR — Impuestos Obsoletos:** Suprimir gravámenes de bajo recaudo (telefonía fija, publicidad física) que generan más costo administrativo que ingreso.
- **ELIMINAR — Reserva Exclusiva del Congreso:** Reformar el Art. 150 para permitir la creación de tributos locales propios.
- **MEJORAR — Reglas de Territorialidad:** Migrar de la "materialidad física" al "consumo digital" como conector tributario.
- **MEJORAR — Homogenización Normativa:** Crear un Estatuto Tributario Territorial Único que unifique procedimientos y bases.
- **AGREGAR — Nexus Digital:** Nuevo hecho generador para plataformas digitales sin sede física en el municipio.
- **AGREGAR — Fondo de Convergencia:** Mecanismo automático de solidaridad para mitigar la divergencia territorial.
- **POTENCIAR — Catastro Multipropósito:** Pasar de un registro fiscal estático a una infraestructura de información para planeación y riesgo.
- **POTENCIAR — Autonomía Diferenciada:** Otorgar potestades asimétricas según la madurez institucional de cada territorio.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Riesgo de Desigualdad Estructural:** Una autonomía fiscal plena sin el **Fondo de Convergencia** podría enriquecer a los territorios productivos y condenar a los pobres a una trampa de dependencia eterna.
- **Alerta de Amenaza Legislativa:** El proyecto de ley que condiciona los avalúos a la visita física del IGAC es una **"amenaza existencial"** que paralizaría el recaudo predial en ciudades como Bogotá (3 millones de predios).
- **Riesgo Político de "Clientelas":** La eliminación de estampillas y destinaciones específicas enfrentará resistencia feroz de universidades y hospitales que dependen de esos recursos.



6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Costo de Cumplimiento:** Medición de horas-hombre requeridas por el contribuyente ante administraciones múltiples (Referencia: Modelo USA).
- **Índice de Soberanía Fiscal:** Porcentaje de ingresos generados por tributos de diseño local vs. menú nacional.
- **Brecha de Convergencia:** Diferencia porcentual en la capacidad recaudatoria per cápita entre municipios de nivel 1 y nivel 5.
- **Tasa de Formalización Digital:** Recaudo de ICA proveniente de actividades de economía digital previamente no capturadas.

